

1502485-87.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo e do STJ:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502485-87.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502485-87.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293053/2021 - 08º D.P. OSASCO, 21056702 - 08º D.P. OSASCO, 1641/21/435 - 08º D.P. OSASCO, 2293053 - 08º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID APARECIDO DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra BÁRBARA JÉSSICA DA SILVA, qualificada à fl. 16, e DEIVID APARECIDO DE SOUZA, qualificado à fl. 15, imputando-lhes a conduta descrita artigo 157, §2º, incisos II, III e V, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, in fine, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 141-144):

(1) No dia 26 de outubro de 2021, às 10h30min, no Rodoanel, trecho sul, Km 41, Lagoa, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados,

subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, a carga de carne e outros derivados, descrita nas notas fiscais de fls. 30/77, avaliada em R\$ 102.254,17 (cento e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), pertencente à JBS S/A, conforme RDO nº. 1641/2021 (fls. 04/09), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 19 e 20), auto de exibição e apreensão (fl. 21).

(2) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o automóvel IVECO/VERTIS, placas PXR0090, um aparelho celular, marca Motorola, e documentos diversos, pertencentes a Carlos Augusto Marinho da Silva, conforme RDO nº. 1641/2021 (fls. 04/09), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 19 e 20), auto de exibição e apreensão (fl. 21).

(3) Ainda, no mesmo contexto supramencionado, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, um aparelho celular, marca Samsung, pertencente a Sebastião Luís de Souza, conforme RDO nº. 1641/2021 (fls. 04/09), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 19 e 20), auto de exibição e apreensão (fl. 21).

A denúncia foi recebida (fls. 234-236), determinando-se a citação dos réu para apresentação de resposta à acusação.

A ré Bárbara apresentou sua resposta à acusação às fls. 241-242.

O réu Deivid, por sua vez, apresentou a defesa prévia oralmente, em audiência.

Não havendo questões preliminares, foi ratificado o recebimento da denúncia e deu-se início à audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, testemunhas e interrogados os réus.

O laudo pericial dos celulares apreendidos foi juntado às fls. 524-539.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais escritas.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 552-558).

As defesas de Deivid e Bárbara pleitearam a absolvição, sustentando não haver provas para a condenação dos réus (fls. 559-561 e 562-564).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

§2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4-9),

auto de exibição e apreensão (fl. 21), relatório de investigação (fls. 227-230) e laudos periciais de fls. 247-252 e 352-358).

A autoria foi comprovada em relação ao réu David.

Vejamos a prova oral colhida.

A vítima Carlos Augusto Marinho da Silva disse, em juízo, que estava no Rodoanel quando foi abordado por um caminhão ao seu lado, cujo passageiro lhe apontou uma arma, momento em que o depoente parou o veículo. Um dos assaltantes entrou no caminhão, sem máscara e com uma arma. Depois que ambos foram colocados no baú de um caminhão, ficaram por cerca de uns 40 minutos andando até que chegaram em um cativeteiro, onde foram subtraídos seus pertences pessoais. No cativeteiro, foram vigiados por um rapaz. Pouco depois uma mulher chegou pedindo um chinelo. Não chegou a ver essa mulher, pois ela não entrou no cativeteiro, não tendo contato com ela, sendo que ela apenas entregou um chinelo. Que ficou no cativeteiro por cerca de duas horas e meia. Que teve subtraído seu celular e cartão. Que só ouviu a voz de uma mulher no cativeteiro pedindo um chinelo. Que não viu outra mulher no lugar. Que foi levada para a delegacia a dona da casa e a inquilina. Que não sabe qual das duas que falou do chinelo.

A vítima Sebastião Luis de Sousa, disse, em juízo, que no dia ia com Carlos com a carga para Santos, mas quando entraram no rodoanel, foram enquadrados por um rapaz, o motorista encostou e ambos foram abordados, colocados em baú e levados para um cativeteiro, onde ficaram por cerca de duas horas até serem encontrados pelos policiais. Acredita que seu caminhão, guiado por Carlos, estava a 90 km/h, quando foi pareado por outro caminhão. Foram abordados por dois sujeitos, um deles armado, e jogados no interior do baú de um caminhão velho. Rodaram por algum momento, até serem levados para um cativeteiro. O sujeito que entrou no caminhão que a vítima estava não vestia nenhuma touca, capacete, apenas boné, e portando uma arma. Disse não ter visto o rosto dos outros roubadores, apenas do que entrou no caminhão e estava armado. No cativeteiro ficaram apenas as duas vítimas e o rapaz que o abordou, sendo que uma mulher conversava com o assaltante no corredor, mas não pôde ouvir o que diziam. O cativeteiro era uma casinha de dois cômodos e banheiro. Quando os policiais chegaram o assaltante tentou esconder o depoente atrás de um armário, mas os agentes estatais viram seu pé e prenderam o rapaz que estava no local. Os policiais também levaram para a delegacia a mulher que estava no corredor. Que ouviu a mulher conversando com o assaltante algumas vezes, mas não o teor das conversas. Na delegacia viu novamente o réu. Teve subtraído o celular de mil reais, uma mochila da Nike, perfumes, pasta de dente. A carga também foi levada. Disse ainda que estava com o celular no bolso, mas o assaltante pediu para ele entregar, já a mochila que foi levada estava no interior do veículo.

Reiterou que no momento da abordagem havia o réu que foi preso e mais dois. Disse que talvez seja capaz de reconhecer o sujeito que o manteve em cativeteiro. Disse que a mulher não chegou a entrar no cativeteiro, apenas ficou no corredor, mas não seria capaz de reconhecer sua voz. Disse que o homem que entrou no caminhão e ficou no cativeteiro não usava máscara.

Feito o reconhecimento, não foi capaz de reconhecer o réu dentre os sujeitos que lhe foram apresentados nesta audiência.

A testemunha Luciano Batista Lins contou que atendeu a ocorrência no dia dos fatos após ser acionado via COPOM que três indivíduos adentraram uma residência em atitude suspeita. Chegaram no local, fizeram contato com a dona da casa, que permitiu a entrada. Uma das indiciadas se apresentou como moradora da primeira casa, e no local encontraram Deivid, na posse de um revólver, e os reféns, o motorista e o ajudante do caminhão. Que quando Deivid percebeu que iria ser preso se entregou e confessou informalmente os fatos. Que não se recorda se Deivid comentou algo sobre o cativeteiro. Disse que a dona da casa falou em primeiro momento que poderiam averiguar a casa pois não haveria nada de anormal. Falaram com as vítimas e uma delas disse que uma mulher viu sim os réus entrando. Não se recorda de ter visto crianças no local e não verificaram outras casas, só entraram na primeira delas. Disse que havia um carro na frente da residência, um prisma preto salvo engano. Que não se recorda a pessoa que os recebeu na casa era Daniela, mas sabe que não era Bárbara. Que essa pessoa já estava ao lado de fora e ao recebê-los

disse que não havia visto ninguém entrando. Que foi a ré que disse que era inquilina, e ela não ofereceu qualquer resistência quando pediram para entrar. A testemunha Erica Cristina Martanenco disse que no dia dos fatos recebeu via COPOM uma ocorrência que três indivíduos haviam saído de dentro de um caminhão e entrado em uma residência. Foi com seu parceiro verificar e ao chegar no local fizeram contato com a proprietária da residência, que os recebeu, conversou, e aparentava não saber do que estava acontecendo, autorizando a entrada. Quando entraram no local uma outra mulher saiu e também franqueou a entrada, ao entrarem no local se depararam com um indivíduo e as vítimas. O rapaz que foi detido estava escondido atrás de um guarda-roupa com as vítimas, com uma arma em sua cintura. Ao ser surpreendido ele já se entregou. Em relação às mulheres, conversou com elas e a princípio a proprietária da residência ficou muito assustada, disse não saber que eles estavam lá, da mesma maneira que a mulher mais nova. Disse que ao falar com as vítimas, uma delas disse que havia uma moça que conversava constantemente com o réu, tendo reconhecido a voz. Não se recorda de ter visto crianças ou adolescentes no ambiente, mas que posteriormente surgiram as crianças que estavam sendo cuidadas pela proprietária, e eram filhas da ré. Que a ré falou que não era ela essa pessoa que conversava com o réu, mas uma das vítimas disse que reconheceu a voz. Disse que na frente da residência havia um veículo e que em consulta a placa constava que tinha participação em outras ocorrências. Que foi a proprietária que os recebeu, após ser chamada, foi questionada se tinha conhecimento de alguém que entrou na residência, e ela disse que não, não sabia nada. Que a proprietária ficou no corredor e a ré entrou com os policiais na casa, atendendo-os normalmente, sem qualquer recusa. Que a ré informou que morava lá de aluguel, mas que não foi apresentado nenhum contrato, sendo o aluguel confirmado pela inquilina e pela proprietária.

O réu Deivid Aparecido de Souza alegou que as acusações são falsas. Disse que no dia dos fatos saiu de casa, passou no supermercado e ia levar sua esposa no pronto socorro, acendeu um cigarro de maconha e viu um homem correndo, pulando o portão de uma casa, sendo que pouco depois policiais chegaram e o abordaram, o algemaram, levaram ele dentro de uma casa onde havia duas vítimas e os policiais disseram que ele é quem havia mantido aquelas vítimas em cativeiro. Disse que o rapaz pulou o portão dessa casa em que os policiais o levaram, mas que não sabe se os policiais viram o rapaz pulando ali. Que entre o momento que viu o rapaz pulando o portão da casa até ser abordado pelos policiais caminhou por cerca de 200 metros. Que Bárbara estava do lado de fora da casa, mas não a conhece, que não mora no local. Que no dia dos fatos havia apenas Bárbara saindo do fundo de outra casa no local, saindo com algumas crianças, não sabe se a casa da qual ela saiu é a casa dela. Que foi levado para a delegacia com Bárbara e outra mulher. Não sabe se essa outra mulher estava na casa, mas foi levada na viatura junto com o réu. Que Bárbara saiu algemada, mas essa outra mulher não, que os policiais disseram que ela nem precisaria comparecer, mas ela quis acompanhar.

A ré Barbara Jéssica da Silva Moreira disse que as acusações são falsas. Contou que no dia estava dormindo com seus filhos mais velhos, quando Daniela chegou acordando os três e pediu para eles irem até sua casa. Nesse momento viu um caminhão no local. Que quando chegaram na casa de Daniela ela disse que iria fazer café e pouco depois chegaram os policiais. Que Daniela conversou com os policiais e disse que Bárbara trabalhava a noite e por isso ficava em sua casa. Daniela tem três casas no quintal, uma de dois cômodos, uma do meio, e a última casa alugada. A ré morava na casa de dois cômodos, na frente do imóvel, de favor, com seus três filhos. Na outra casa morava Daniela e uma filha, e na última casa havia um casal. Que no dia dos fatos Daniela a acordou com as crianças por volta das 8h, apavorada, chamando a ré e os filhos para ir para sua casa, dizendo que eles deviam ir logo e depois ela explicava. Os policiais chegaram e Daniela conversou, depois os policiais chamaram a ré e contaram sobre a denúncia de roubo, os policiais pediram para entrar na casa da ré, e ela disse que não havia ninguém, mas. Que conhecia Daniela há doze anos, nunca soube se ela tinha envolvimento com crimes. Não conhecia Deivid. Que quando os policiais chegaram estavam sozinhos e encontraram Deivid já no interior de sua residência. Que depois de ser presa não teve mais contato com Daniela, que quando

saiu de domiciliar Daniela entrou em contato com o irmão da ré, falando pra ela voltar para onde moravam, mas que a ré ficou com medo e não voltou mais e não teve mais contato com ela. Reiterou que o policial perguntou se havia alguém no interior de sua casa, e ela disse que não, mas quando entrou avistou Deivid e dois homens atrás do armário.

Pois bem.

Percebe-se que embora a vítima não tenha reconhecido o réu em juízo, o que é compreensível dada o lapso temporal decorrido desde a data do crime até o momento da audiência, há provas suficientes para comprovar que o réu é um dos indivíduos que praticou o roubo. Vejamos.

Em primeiro lugar, os de policiais militares disseram, tanto em sede policial como sob o contraditório, que abordaram o acusado dentro da residência na qual as vítimas foram encontradas, na posse de uma arma de fogo e tentando esconder as vítimas.

A versão apresentada pelos policiais também foi confirmada pela corré Bárbara, que asseverou que quando entrou na casa viu Deivid já em seu interior e as duas vítimas atrás do armário.

O relato de ambos os policiais e também da corré deixa a versão do réu, cuja credibilidade já era pequena, completamente isolada.

Ademais, como se sabe, o depoimento dos policiais não possui presunção de veracidade absoluta, porém, quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar deve ser levado em consideração.

E é justamente esse o caso em análise, afinal, toda a narrativa dos policiais, repetida de maneira coesa na fase inquisitorial e sob o manto do contraditório, demonstra-se crível e em conformidade com o restante da prova juntada aos autos.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo e do STJ:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Bis in idem - Inexistência - Regime prisional fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público.

(TJSP; Apelação Criminal 1500492-93.2019.8.26.0569; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

Por outro lado, entendo que não há provas suficientes para a condenação da ré Bárbara.

Isso porque, em primeiro lugar, não ficou efetivamente esclarecida a participação da mulher que as vítimas disseram ter ouvido a voz. Uma das vítimas disse que a mulher pediu por um chinelo, outra que ouviu uma voz feminina conversando com um dos assaltantes, mas não conseguiu entender o teor dos diálogos.

Além disso, também não restou clara a identificação da mulher. As vítimas disseram que não chegaram a visualizá-la, limitando-se a ouvir sua voz. E há evidente dificuldade em se estabelecer se essa mulher era a ré Bárbara ou Daniela, que, mesmo sendo proprietária da casa utilizada pelos assaltantes, nunca mais foi encontrada para ser ouvida.

Também chama atenção que a ré Bárbara é primária, não possui qualquer anotação em sua ficha criminal (fls. 105-107), e residia no local com seus filhos. Ademais, a

perícia realizada nos celulares apreendidos foi infrutífera (fls. 524-539).

Portanto, entendo que não ficou suficientemente demonstrada a prova da autoria em relação à ré, sendo sua absolvição medida de rigor.

No mais, em relação à Deivid, a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. II, ficou perfeitamente demonstrada pois as vítimas foram firmes ao dizer que foram abordados por pelo menos duas pessoas, o que é evidente já que um deles guiava outro veículo, e o outro assumiu a direção do caminhão subtraído.

Da mesma forma, não há qualquer dúvida quanto à incidência da majorante prevista no art. 157, inc. V, do CP, uma vez que as vítimas foram firmes ao relatar que, após serem colocadas no baú do caminhão, rodaram por cerca de 40 minutos e depois foram levadas até uma casa na qual ficaram em cativeiro por mais algumas horas, período juridicamente relevante e apto à atrair a causa de aumento.

Igualmente imperiosa a majorante prevista no art. 157, §2-A, inc. I, já que a arma de fogo com a qual a empreitada criminosa foi cometida, conforme relato das vítimas, foi apreendida em poder do réu (fl. 21).

Noutro giro, entendo não estar presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inc. III, do CP, cuja redação é a seguinte: "se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância". Conquanto a carga subtraída pelos assaltantes possuísse preço elevado, tratando-se de carregamento de carne, tal fato não é suficiente para atrair a majorante, cujo alcance é restrito ao transporte de dinheiro ou metais preciosos.

Neste sentido a jurisprudência do TJSP:

[...]

Roubo majorado - Vítimas em serviço de transporte de valores - Agente conhecedor de tal circunstância

Entendimento

O "transporte de valores" previsto no art. 157, §2º, III, do CP, diz respeito a dinheiro, metais preciosos ou joias, ou mesmo títulos ao portador, e não a mercadorias. Fosse interesse do legislador interpretar a norma de um modo mais amplo, não teria empregado expressão "valores", e sim "mercadorias ou valores".

[...]

(TJSP; Apelação Criminal 1500857-69.2020.8.26.0616; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Por fim, de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que os acusados não só subtraíram o caminhão com sua carga mas também bens particulares das vítimas, como seus celulares, sendo evidente que pelas circunstâncias do crime não há qualquer dúvida sobre o entendimento do réu de que a conduta criminosa recaía sobre patrimônios distintos.

Portanto, bem delineada a conduta típica, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Primeira etapa.

Nos termos do art. 157, caput, do CP, a pena base inicia em 4 anos de reclusão e multa.

Vejamos as circunstâncias previstas no art. 58 do Código Penal.

No que tange à culpabilidade, deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta o que era exigível ao agente, na situação em que o fato ocorreu. À vista disso, reputo que embora grave, já é inerente ao tipo penal e as causas de aumento que serão consideradas.

Quanto aos antecedentes criminais, o réu possui uma condenação com trânsito em julgado, cujo período depurador já foi ultrapassado (processo 0008086-36.2005.8.26.0405 - fls. 96).

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à "sua índole, à sua maneira de agir e de

sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor" (in Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Deve-se lembrar que aqui são levados em consideração aspectos extrapenais, e, portanto, não há, nestes autos, informações suficientes.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime.

Igualmente, não vislumbro motivo para valorá-los negativamente, sendo inerentes ao tipo.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. No caso, as circunstâncias do roubo são graves, afinal o réu abordou a vítimas em concurso com outros agentes em meio à uma rodovia, rendendo-as com arma de fogo, colocando-as no baú do caminhão e restringindo sua liberdade. Tais fatos demonstram estruturação, premeditação, especial periculosidade e violência dos envolvidos.

É certo que essas circunstâncias estão previstas como causas de aumento na parte especial, porém, considerando que utilizarei apenas a mais grave (uso de arma de fogo) para majorar a pena na terceira fase (art. 68, parágrafo único, do CP), utilizarei as circunstâncias sobressalentes (concurso de pessoas e restrição da liberdade) na presente fase para reconhecer como grave as circunstâncias dos delitos.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

[...]

3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO.

4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA.

5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

[...]

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.

(STJ - HC: 463434 MT 2018/0201182-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. No caso, não se mostraram anormais para a natureza do crime, de sorte que não devem influir na

dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do injusto. Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando os maus-antecedentes e as circunstâncias gravosas do delito, fixo a pena-base 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 dias-multa.

Segunda etapa.

Não há agravantes ou atenuantes genéricas, assim mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Terceira etapa.

Conforme exposto na fundamentação, incide a causa de aumento do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP.

Assim, majoro a pena em 2/3, estabelecendo-a em 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa para cada crime de roubo.

Concurso de crimes

Também conforme já explicado na fundamentação, os delitos foram cometidos em concurso formal, aplicando-se ao caso a regra do art. 70 do CP.

Considerando que foram três os patrimônios violados e, por consequência, três os crimes cometidos, aplico uma delas acrescida de 1/4, perfazendo um total de 10 anos e 5 meses e de reclusão e 25 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento.

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º, a, e § 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta e as graves circunstâncias do delito, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o regime fechado. Da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (Artigos 44 e 77 do CP).

Incabíveis os benefícios, seja pela grave ameaça com a qual os crimes foram cometidos, seja pela quantidade de pena aplicada.

Da detração da pena

Considerando a quantidade de pena imposta e o tempo de prisão preventiva cumprido pelo réu, deixo de realizar a detração, uma vez que não haveria mudança no regime inicial fixado

Possibilidade de recorrer em liberdade

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

Neste sentido:

"3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes." STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Valor do dia-multa

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art.49, § 1º, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR DEIVID APARECIDO DE SOUZA, à pena de reclusão, pelo prazo de 10 anos e 5 meses, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, no valor mínimo legal, em virtude da conduta típica descrita no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do CP.

Ainda, ABSOLVO a ré BÁRBARA JÉSSICA DA SILVA das imputações que lhe foram feitas nestes autos, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Observe-se a assistência judiciária gratuita em razão da nomeação de advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Intime-se as vítimas, nos termos do art. 201, §2º, do CPP.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

P.I.C.

Itapeccerica da Serra, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA